

节约资源、保护生态环境”的民法绿色原则，包括韦某某等在内的周围群众享有良好环境的权利受到侵害。将环境利益纳入双方利益衡量后，可强化黄某某的行为具有违法性的认定，其在本案中不具有应予保护的合法权益。韦某某使用房屋的必要通行利益和正当的环境权益应当得到保障。黄某某的妨害超出韦某某的容忍限度，造成韦某某不能正常行使其权利，黄某某的妨害具有违法性。

三、司法适用绿色原则促进乡村治理的实践

对绿色原则的贯彻，不应仅停留在对节约资源、保护生态环境的口号宣示上，更应该体现到个案审理的实践中。近年来，人民群众对宜居乡村、美丽乡村的需求越发强烈，国家大力实施乡村振兴战略及时回应了人民群众对良好生态环境的强烈愿望。人民法院在审理相关案件时，应当适用绿色原则加强释法说理，在该原则的指引下依据有关具体规则作出裁判，支持和保障农村人居环境整治提升持续推进。本案审理中，黄某某以未占用韦某某的土地权属、所实施的行为在农村普遍可见等为由，不同意清除其堆存的畜禽粪污。法官组织各方当事人到案涉现场，以绿色原则加强释法明理，向当事人展示《广西壮族自治区乡村清洁条例》等地方性法规的具体规定，指出黄某某行为的违法性。虽然因当事人双方的矛盾较深，在诉讼中未能调解成功，但是在宣判后，黄某某

能出于维护公共利益服判息诉，主动排除妨害，修复邻里关系。本案审理不局限于宣示型、解释型适用绿色原则，而是实质发挥该原则厘定权利义务关系、明确行为规则的指引作用，结合地方性法规的阐释，确认妨碍行为存在，进而判决行为人排除妨害，有效促进了纠纷的实质性化解。

编写人：广西壮族自治区百色市右江区人民法院 周发平

(二)生态环境保护民事公益诉讼

32

适用劳务代偿的司法审查

——县人民检察院诉陈某生态环境保护民事公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省固镇县人民法院(2023)皖0323民初4188号民事判决书

2. 案由：生态环境保护民事公益诉讼

3. 当事人

公益诉讼起诉人：县人民检察院

被告：陈某

【基本案情】

2022年2月至4月，陈某明知蟾蜍是野生动物，仍在固镇县某村庄附近的野沟内，采用网捕方式非法捕猎蟾蜍34斤，并分批次以每斤20元的价格售卖给孙某某经营的水产店。涉案蟾蜍被认定为中华蟾蜍，已被列入《有重要生

态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》。2023年2月14日，县人民法院作出(2023)皖xx×× 刑初3号刑事判决：(1)被告人陈某犯非法狩猎罪，判处 拘役四个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币3000元；(2)被告人陈某退 缴的违法所得680元，依法予以没收，上缴国库。县人民检察院提出抗诉认为，主刑与罚金刑并用，不符合法律规定。蚌埠市中级人民法院于2023年4月19 日作出(2023)皖03刑终x××号刑事判决，撤销对陈某关于并处罚金的刑罚，对原判其他内容予以维持。2022年11月12日，县人民检察院对陈某造成的生态环境损害价值委托鉴定机构进行鉴定，经安徽某某大学野生动植物种及其产 品鉴定中心鉴定，案涉34斤中华蟾蜍的生态环境损害价值为42000元。县人民 检察院支付鉴定费用800元。

公益诉讼起诉人蚌埠市人民检察院与被告陈某生态环境保护民事公益诉讼一案，蚌埠市人民检察院商请蚌埠市中级人民法院指定由固镇县人民法院管辖，蚌埠市中级人民法院经审查认为，该案侵权行为地主要在固镇县，裁定由固镇 县人民法院审理。

经查，陈某本人患有肢体三级残疾无法外出务工，其持有三级残疾证，但 仍有一定劳动能力。家中有土地七亩左右，因靠近浍河地势低洼收成较低，陈 某赔付42000元的生态环境损害赔偿金较为困难。2024年4月23日，县人民法 院和县人民检察院、县林业局针对陈某提出的以提供与环境资源相关的公益劳 动赔偿破坏生态行为所造成损失的可行性进行了论证，并制订了《关于陈某公 益劳务代偿的方案》，明确了陈某以公益劳务代偿的方式换算、监督、审核、 通过等事项。经与陈某所在的某某村民委员会商洽，该村民委员会同意对陈某 以公益劳务代偿进行监督。

【案件焦点】

陈某能否以劳务代偿的方式支付生态损害赔偿金。

【法院裁判要旨】

安徽省固镇县人民法院经审理认为：野生动物是地球生命和自然生态体系

的重要组成部分,野生动物的生存状况同人类可持续发展息息相关,依法保护野生动物不仅有利于维护生物的多样性和生态平衡,也有利于保护生态系统的完整性。因生态利益的普惠性,县人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境等损害社会公共利益的行为,在没有法律规定的机关和组织提起诉讼的情况下,可以向人民法院提起诉讼。本案中,陈某使用禁猎工具人为乱捕滥猎中华蟾蜍的行为不仅造成野生动物资源数量的直接下降,同时给栖息地生态系统的完整性和平衡性带来实质损害,侵害了社会公共利益。关于陈某造成的生态环境损害价值金额问题,经审查,《安徽某某大学野生动植物种及其产品鉴定中心评估报告书》的评估结果并无不当,法院予以采信。本案中,由于陈某仅有务农收入而且收入较低,其赔付对生态环境造成损失的能力相对欠缺,公益劳务代偿既符合“谁损害、谁赔偿”的环境立法宗旨,又可达到生态环境替代性补偿的目的,同时兼顾了生态资源保护与被告生存发展权利之间的平衡,相对于简单的“一罚了之”,更能体现环境公益诉讼制度设计的初衷。为此,县人民法院与县人民检察院、县林业局经论证后共同制定了《关于陈某公益劳务代偿的方案》,陈某可依该方案确定的内容履行生态环境赔偿费用。

综上所述,安徽省固镇县人民法院判决如下:

一、被告陈某于本判决生效之日起十日内在省级以上新闻媒体向社会公众公开赔礼道歉;

二、被告陈某于本判决生效之日起十日内支付生态损害赔偿金42000元,采用公益劳务代偿的方式履行本项判决内容,即于本判决生效之日起二十四个月完成公益劳动,由固镇县某某村民委员会监督实施,由法院予以审核;经审核通过后,由法院下发执行终结裁定书;若未通过审核,则在审核之日起十日内裁定对生态损害赔偿金进行强制执行;

三、被告陈某于本判决生效之日起十日内支付给公益诉讼起诉人县人民检察院鉴定费800元。

宣判后,各方当事人均未提起上诉、抗诉,判决已经生效。

【法官后语】

一、劳务代偿的性质及其适用依据

劳务代偿是生态环境民事公益诉讼中一种替代性修复的责任承担方式，是指侵权责任人通过承担一定的劳动来代替金钱赔偿。具体是由侵权人进行补植复绿、参加公益劳动和环保法治宣传等劳务代偿方式，让生态环境“破坏者”变为“守护者”。《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条第一款规定：“原告请求修复生态环境的，人民法院可以依法判决被告将生态环境修复到损害发生之前的状态和功能，无法完全修复的，可以准许采用替代性修复方式。”据此，审理环境民事公益诉讼案件中可以准许采用替代性修复方式。审理环境公益诉讼案件适用劳务代偿的责任方式具有法律依据，丰富了生态环境修复责任履行体系也是践行恢复性生态环境司法理念的生动实践。

二、适用劳务代偿的司法审查与履行

相较于金钱赔偿，劳务代偿的适用要求更高，在具体案件中应坚持严格审查标准。一是要严格审查劳务代偿的合理性。劳务代偿的适用前提必须是侵权人具有劳动能力，但家庭经济条件困难，无法通过金钱赔偿的方式来修复被损害的生态环境资源。二是侵权人愿意通过劳务代偿的方式承担生态损害赔偿责任。